

통 보

1. 제 목 : 개인정보처리의 위탁업무 공개에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■■보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 「개인정보 보호법(이하 “법”)」을 준수하여 다음과 같이 개인정보를 수집·이용하고 있습니다.

[표 1] 보훈요양원 개인정보 수집·이용 현황

정보주체	수집목적	수집근거	수집항목
직원	인사△△	근로계약 체결 (법 제15조제1항제1호)	
입·퇴소자	입퇴소자 △△	정보주체 동의 (법 제15조제1항제4호)	
자원봉사자	자원봉사 실적 인증		
후원자	후원내역△△ (기부금 영수증 발행 등)		
홈페이지 방문 고객	홈페이지 내 민원 △△ 등		

또한, 보훈요양원에서는 효율적인 업무 수행과 입소자·후원자에게 편의 제공 등을 위하여 일부 업무를 외부기관에 위탁하여 수행하고 있으며, 위탁 과업의 수행을 위해 불가피한 경우에는 법에서 정한 기준을 준수하여, 보유한 개인정보 처리를 위탁하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) 제2항, 같은 법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자를 정보 주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 지속해서 게재하여야 합니다.

또한 법 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) 제1항 제4호, 같은 법 시행령 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) 제2항에 따르면 개인정보처리자는 개인정보처리의 위탁에 관한 사항을 포함하여 개인정보의 처리 방침을 수립하고 이를 인터넷 홈페이지에 지속해서 게재하여야 합니다.

따라서 보훈요양원에서 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 업무의 내용과 수탁자 등을 포함하는 개인정보 처리 방침을 수립하고, 홈페이지 등에 지속해서 게재하여 정보 주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 하반기 보훈요양원 종합감사 시 ■■■보훈요양원의 위탁업무 중 개인정보를 처리하는 업무의 공개 실태를 확인한 결과, [표 2]와 같이 개인정보를 위탁 처리하고 있음에도 홈페이지 등에 해당 사실을 공개하지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] 개인정보처리 위탁사항 미공개 내역

위탁기관	수탁기관	위탁업무 내용	개인정보

4. 관계기관 의견

■■■보훈요양원에서는 감사 의견을 수용하고 다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■보훈요양원장은

- 개인정보처리업무 위탁 운영 시 위탁업무 내용 등에 대한 정보공개 △△를 빈틈없이 하기 바랍니다. (통보)

5) 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나 이상의 방법으로 수립하거나 변경한 개인정보 처리방침을 공개하여야 한다.(개인정보 보호법 시행령 제31조 제3항)

1. 개인정보처리자의 사업장등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
2. 관보나 사업장등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」제2조제1호가·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 게재
3. 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·청구서 등에 지속적 게재
4. 재화나 용역을 제공하기 위하여 개인정보처리자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급